

인 사 규 정

제정 2019. 09. 11.

개정 2021. 07. 14.

개정 2022. 12. 29.

개정 2024. 01. 02.

개정 2024. 04. 16.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 재단법인 예술경영지원센터(이하 “센터”라 한다)의 인사행정 기준과 그 운영에 관한 사항을 정하여 합리적이고 공정한 인사관리를 실시함을 목적으로 한다.
<개정 2021.07.14.>

제2조(적용범위) 직원의 채용·보직·승진·배치전환·휴직·복직·퇴직 등 인사에 관하여 다른 규정에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. <개정 2021.07.14.>

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호에서 정한 바와 같으며, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 근로기준법 등의 용례에 따른다.

1. 직원 : 이 규정 제11조에서 정한 채용 절차를 거쳐 센터와 직접 근로계약을 체결하고 센터의 행정 및 사업기획 등의 업무에 상시 종사하는 자로서 정규직, 공무원, 기간제근로자로 임용된 자를 말한다.
2. 직위 : 1인의 직원에게 부여하는 권한과 책임의 정도를 말한다.(예: 주임, 대리, 과장, 차장, 부장 등)
3. 직급 : 직무의 종류, 곤란성, 책임의 정도가 비슷한 직위군을 말한다.

4. 직책 : 직위의 구체적인 권한과 책임을 동반하면서 보직이 부여되는 경우를 말한다.
(예: 전략기획실장 등)
5. 임용 : 채용, 보직변경, 승진, 휴직, 복직, 직무대행, 겸직, 대기발령 등의 인사 조치를 말한다.
6. 채용 : 소정의 전형절차를 거쳐 센터에 근무하게 하는 것을 말한다.
7. 전환 : 기간제근로자, 공무직, 정규직 등으로 고용형태를 변경하는 것을 말한다.
8. 보직 : 직원을 그 자질과 적성에 따라 특정의 직무에 종사하게 하는 것을 말한다.
9. 승진 : 하위직급에서 상위직급으로 오르는 것을 말한다.
10. 휴직 : 센터 직원으로서의 신분은 계속 유지하면서 일정기간 동안 직무수행이 중단되는 상태를 말한다.
11. 복직 : 휴직 중에 있는 자가 직무에 복귀함을 말한다.
12. 해고 : 센터 직원으로서의 신분을 박탈함을 말한다.

제4조(인사권 등) 직원의 인사에 대한 권한은 센터 대표에게 있다.

제5조(인사위원회) ①직원의 채용과 승진·징계 등 인사운영의 공정성과 투명성을 확보하고 인사사무 처리의 적정을 기하기 위하여 인사위원회를 둔다. <개정 2021.07.14.>

②인사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 별도의 내규로 정한다.

제6조(업무분장) ①팀별 업무분장은 직제규정 및 업무분장내규에 따른다. 단, 대표가 필요하다고 인정하는 경우 직제규정의 변경 없이 업무과건 등 인사 조치를 통해 일시적으로 팀별 업무를 조정하여 운용할 수 있다.

②부서(팀) 또는 사업 및 과제에 속한 직원에 대한 개인별 업무는 소속 팀장이 정한다.

제2장 직원 및 직급

제7조(직원의 구분) ①직원은 정규직, 공무직, 기간제근로자로 구분한다.

- ②정규직은 센터와 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 자 중 “정규직”으로 임용된 자를 말한다.
- ③공무직은 센터와 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 자 중 “공무직”으로 임용된 자를 말한다.
- ④기간제 근로자는 센터와 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 자를 말한다.
- ⑤직원 중 한 주 동안의 소정근로시간이 동종의 업무에 종사하는 통상의 직원에 비해 짧은 직원은 ‘단시간근로자’로 구분·취급한다.

제8조(직급) 직급별 정원 등은 직제규정에 따른다.

제3장 임용

제9조(임용원칙) 직원의 임용은 근무성적 그 밖의 능력의 실증에 의하여 행한다.

제10조(결원 보충) 결원의 보충은 채용, 승진, 보직변경, 전환 등의 방법에 따른다.

제11조(채용) ①센터는 채용과정의 전반을 제규정이 정하는 바에 따라 공정하고 투명하게 운영하여야 한다.

②센터 모집, 면접 등 채용과정에서 인적요소 기타 편견을 유발하는 내용을 배제하고 직무 능력 위주로 선발하여 공정한 심사가 이루어지도록 하여야 한다.

③직원의 채용은 공개경쟁채용을 원칙으로 하며, 필요한 경우 제한경쟁채용 등에 의할 수 있다.

④직원을 채용하는 경우에는 3개월의 수습기간을 둘 수 있으며, 수습기간 중에 있는 자가 다음 각 호의 1에 해당되는 경우는 채용을 취소할 수 있다.

1. 근무성적이 불량하거나 조직에 적응하지 못하는 때
2. 센터의 제반규정을 위반한 때 <개정 2021.07.14.>

3. 제출한 채용서류에 허위의 사실이 발견된 때

4. 그 밖에 센터근무에 부적합하다고 판단될 때 <개정 2021.07.14.>

⑤채용된 직원이 제4항 소정의 수습기간 중에 의원퇴직하는 경우, 차순위자를 합격시키는 방법으로 해당 직원을 대체할 수 있다.

제12조(채용방법) ①센터 직원의 신규채용은 공개채용을 원칙으로 한다. 다만 다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 서류심사 및 면접에 의하여 특별채용을 할 수 있다.

1. <삭제> <2024.01.02.>

2. 법령에 의하여 채용의무가 있는 자를 채용하는 경우

제13조(전형) ①센터에 입사를 지원하는 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여 전형을 받아야 한다.

1. 자필이력서 1통

2. 자기소개서 1통

②전항의 이력서에는 입사지원 전 경력을 빠짐없이 기록하여야 한다. 학력, 경력 등에 허위의 기재가 있는 경우에는 입사완료 후에도 그 채용이 취소될 수 있다.

③직원이 될 자는 채용 신체검사서를 제출하여야 한다.

제14조(채용서류) 채용이 결정된 자는 다음 각 호의 서류를 채용결정일로부터 14일 이내에 제출하여야 하며, 동 기한 내 서류를 제출하지 않을 경우 그 채용은 취소될 수 있다. 다만, 부득이한 사정이 있어 사전승인을 받을 경우에 제출기한을 연장할 수 있다.

1. 주민등록등본 1통

2. 최종학교 졸업증명서 1통

3. 면허 또는 자격증 사본(해당자에 한함) 1통

4. 경력증명서(경력사원에 한함) 1통

5. 기타 센터가 필요하여 요구하는 서류

제15조(채용공정성 관리) ①센터는 채용 과정에 감사부서의 장이나 직원 또는 감사부서의

장의 권한을 대리하는 입회담당자를 참여시켜야 한다.

②제1항의 규정에 따라 감사부서가 참여하여야 하는 채용 과정에는 위탁업체 계약, 문제 추출·인쇄·포장, 시험장 관리, 채점, 합격자 결정 등 채용의 전체 세부 과정이 포함된다.

③센터는 다음 각 호의 기준에 따라 서류전형과 면접전형에 외부 관련 전문가를 참여시켜 전형 과정의 공정성을 확보하여야 한다.

1. 퇴직 후 3년이 경과하지 않은 자, 비상임 이사 등 기관과 이해관계가 있거나 기타 공정한 심사를 기대하기 어려운 자는 외부위원이 될 수 없음
2. 면접전형 전체 위원 중 절반 이상을 외부위원으로 구성함
3. 한 기관의 직전 채용에 외부위원으로 참여한 자는 해당 기관에 연속하여 외부위원이 될 수 없음(한 기관의 연속된 채용이 아니더라도 직종·분야별 연속된 채용의 경우에도 이와 같다.)
4. 외부위원은 동일한 채용의 여러 전형 가운데 하나의 전형에 대해서만 외부위원이 될 수 있음

④센터는 부정합격자(본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 한 경우, 해당 부정행위로 인해 채용에 합격한 본인)에 대해 합격을 취소할 수 있는 근거를 내부 규정에 마련하여야 하고, 채용 공고에 그 내용을 적시하여야 한다.

⑤센터는 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자에 대하여 채용에 관한 내부 규정상 결격사유를 두는 등 공공기관 채용비리 근절을 위해 노력하여야 한다.

⑥센터는 채용과 관련된 서류를, 인사부서와 감사부서에서 동시에 관리하도록 하되, 감사부서는 감사 권한의 범위 내에서 열람하도록 한다.

⑦센터는 기록물 보존에 관한 내부 규정을 통해, 채용관련 문서를 영구적으로 보존하도록 보존 기간을 정하여야 한다.

제16조(채용비리 피해자 구제) ①센터는 각 채용 단계별로 예비합격자 순번을 부여하고, 불합격자의 이의제기 절차를 운영하는 등 채용비리로 인한 피해자에 대한 관리 방안을

마련하고 운영하여야 한다.

제17조(채용비위 관련 인사업무 배제) ①센터는 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다.

1. 정직 이상 3년
2. 정직 미만 2년

제18조(채용계약) ①채용이 결정된 직원은 임금·근로시간 등의 근로조건이 명시된 근로 계약서 및 보안서약서 <별지1>를 작성하여야 한다. <개정 2021.07.14.>

②근무평가 및 계약갱신에 관하여는 별도의 내규를 정하여 시행한다.

제19조(채용의 제한) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 센터직원으로 채용하지 아니한다. 채용된 후 그 사실을 발견하는 경우 그 채용을 취소할 수 있다. <개정 2020.07.14.>

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 <개정 2020.07.14.>
2. 삭 제 <2021.07.14.>
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
- 4의 2. 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예 기간 중에 있는 자 <신설 2021.07.14.>
5. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
- 5의 2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람 <신설 2021.07.14.>
- 5의 3. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다) <신설 2021.07.14.>
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

- 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년 대상 성범죄
6. 전형서류에 허위기재를 하거나 허위자료를 제출한 자 또는 채용 신체검사 결과 채용에 적합하지 않다고 판정된 자 <개정 2021.07.14.>
- 6의 2. 본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 한 자 <신설 2021.07.14.>
7. 병역의무자로서 병역판정검사·확인신체검사 또는 징·소집을 기피하거나 군무를 이탈하고 있는 자 <개정 2021.07.14.>
8. 공직자 및 「공직자윤리법」에 따른 공직유관단체의 장과 그 직원으로서 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 당연 퇴직, 파면 또는 해임 된 날 또는 벌금 300만원 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 5년이 경과하지 않은 자 <개정 2021.07.14.>
- 8의 2. 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 날부터 5년이 지나지 아니한 자 <신설 2021.07.14.>
- 8의 3. 센터에서 징계로 파면처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 자 <신설 2021.07.14.>
- 8의 4. 센터에서 징계로 해임처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 자 <신설 2021.07.14.>
9. 기타 직원으로 채용하기에 적합하지 않다고 인정되는 자

제20조(기간제 근로자의 채용) ①센터의 효율적인 업무수행을 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 예산의 범위 내에서 기간제 근로자를 둘 수 있다.

②기간제 근로자의 계약기간은 해당 목적사업에 필요한 기간으로 하며, 업무내용, 처우 등에 관한 사항은 기간제 근로자 관리내규로 정한다.

③센터 근로자 중 출산 및 육아휴직 등의 사유로 6개월 이상의 업무 공백이 예상될 경우 해당 근로자가 복귀하는 시점까지 예산 한도 내에서 한시적으로 대체 기간제 근로자를 둘 수 있다.

제21조(결원의 충원) ①직원의 결원에 대한 보충은 승진임용, 신규채용의 방법에 따른다. 다만 직제규정에 의한 2급 이상의 결원에 대한 신규채용을 할 경우에는 인사위원회의

의결을 거쳐 채용하여야 한다.

②대표가 직원이 파견 또는 휴직에 의한 해당 기간이 1년 이상 일 때에는 당해 직원의 직급에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보고 예산의 범위 내에서 결원을 보충할 수 있다. 다만, 그 근무기간이 만료되는 날까지의 기간이 6개월 미만인 때에는 그러하지 아니한다.

제22조(채용시기) 직원의 채용은 정원과 예산의 범위 내에서 충원 소요인력 발생 시 수시로 채용할 수 있다.

제23조(부정채용에 관한 조치) ①대표는 직원이 채용 비리에 연루되어 수사를 받거나 징계 의결이 요구된 경우에는 해당 직원을 채용을 비롯한 모든 업무에서 즉시 배제하여야 한다.
②센터는 본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 하여 채용에 합격한 자에 대해 채용을 취소하는 한편, 차순위자를 합격시킬 수 있다. <개정 2021.07.14.>

제24조(고용에 있어 남녀의 평등한 기획 및 대우) ①센터는 직원의 모집 및 채용에 있어서 여성에게 남성과 평등한 기회를 주어야 한다.
②센터는 여자직원의 교육, 배치 및 승진에 있어 여성임을 이유로 남성과 차별대우 하지 않아야 한다.
③센터는 여자직원의 정년 및 해고에 관하여 여성임을 이유로 남성과 차별대우 하여서는 아니 되며, 여자직원의 혼인, 임신 또는 출산을 퇴직사유로 예정하는 근로계약을 하여서는 아니 된다.

제25조(공무직 및 정규직 전환) ①공무직 및 정규직 직원의 결원이 발생할 경우 그 정원 및 예산의 한도 내에서 기간제 근로자 및 공무직 직원의 전환으로써 충원할 수 있다.
②전환대상자의 근무성적, 근속년수 등을 토대로 전환평가를 실시하며 인사위원회의 심의를 거쳐 대표가 결정한다.
③전환 절차 등 전환에 필요한 사항은 별도의 정함에 따른다.

제26조(기간제 근로자의 사용기준) ①센터는 기간제 근로자를 채용하는 경우 채용 목적에 맞도록 계약기간을 설정하여야 한다.

②기간제 근로자의 채용 절차 등에 관하여는 기간제 근로자 관리내규로 정한다.

제4장 인사이동

제27조(배치, 전직, 승진) ①센터는 직원의 능력, 적성, 경력 등을 고려하여 부서의 배치, 전직, 승진 등 인사발령을 하며, 직원은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

②센터는 제1항의 인사발령을 함에 있어서 합리적인 이유 없이 남녀를 차별하지 아니한다.

③승진 등 인사발령과 관련하여 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정한다.

제28조(보직의 원칙) ①직원의 보직은 전공, 학력, 경력, 기능, 적성 등을 고려하여 직원의 직급에 상응하게 적재적소에 배치하여야 한다.

②직원의 정원, 보직, 승진, 근무평정 등 제반 인사관리는 직종별, 직급별로 구분관리 하여야 한다. 다만, 인사운영상 부득이한 경우는 예외로 할 수 있다.

제29조(보직변경) ①센터는 승진, 직제개편 등 업무상 필요에 따라 직원의 보직을 변경 할 수 있다.

②보직 변경은 보직 이후 최소한 6개월을 경과하여야 함을 원칙으로 하나 아래 각호의 경우에는 제외로 한다.

1. 승진으로 인하여 재보직을 요하는 경우
2. 조직 개편으로 인하여 재보직을 요하는 경우
3. 인사관리 상 부득이하다고 인정되는 경우

제29조의 2(전문직위제) ①센터는 전문성을 강화하고 업무의 연속성을 확보하기 위하여

동일 직위에 장기간 근무할 필요성이 전문성이 요구되는 직위를 전문직위로 선정하여 운영하도록 한다.

②전문직위에 보직된 자는 일정기간 동안 다른 직위로 전보를 제한하되, 전문직위 대상직위, 전보제한 기간, 인센티브 방안 등 구체적인 사항은 별도의 전문직위 운영 지침을 따른다.

③제1항과 제2항의 규정에 따라 전문직위로 선정된 경우라도 직제정원 변경, 승진, 강임, 징계처분, 다른 기관으로의 전직·전보 등 인사운영상 전보제한 기간을 지키기 어려운 사유가 있는 경우에는 전문직위 심사위원회의 심사를 거쳐 전보 제한의 예외를 인정할 수 있다.

제30조(직무대리) 대표는 인사관리상의 필요로 인하여 기준 이하자를 차상위직에 보직 하고자 할 경우나 상위직급자가 결원, 출장, 휴가 기타사유로 상당한 기간 동안 공석 또는 부재중인 때에 차하위 직급자로 하여금 그 직무를 일시적으로 대행하게 할 수 있다.

제31조(겸직) 대표는 일정 직위자의 유고 또는 공석 시 이와 동등한 직위자 또는 상위 직위자로 하여금 그 직무를 겸하게 할 수 있다.

제32조(대기발령) ①직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 직무를 부여하지 않고 사업장 또는 자택에서의 대기발령을 명할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 경우 <개정 2021.07.14.>
2. 소속 직원에 대한 지휘·감독능력이 부족하다고 인정되는 경우 <개정 2020.07.14.>
3. 조직개편, 정원감축 등으로 인하여 직무를 부여받지 못하는 경우
4. 징계사유 발생으로 정직 이상의 중징계 의결이 요구 중인 경우. 다만, 채용비위에 연루되거나 직장 내 괴롭힘, 성희롱 행위로 인하여 감봉 이하의 경징계 의결이 요구 중인 경우로서 필요하다고 인정되는 경우를 포함한다.<개정 2020.07.14.>
5. 형사사건으로 기소된 경우(약식명령이 청구된 경우는 제외한다) <개정 2020.07.14.>
6. 채용비위, 금품비위, 성범죄 등의 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 경우로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 경우 <신설 2020.07.14.>

②대기발령기간은 3개월 이내로 하며, 그 기간 동안에는 보수를 지급하되 자택에서의 대기발령 기간에 대해서는 취업규정 제51조의 휴업수당을 지급한다. <개정 2021.07.14.>

③대기발령의 사유가 소멸되거나 해소된 때에는 센터는 지체 없이 대기발령을 종료하고 직원에게 직무를 부여한다.

④자택 대기발령 중인 자에 대하여는 제42조에 정한 “휴직자의 의무”규정을 준용한다. <개정 2021.07.14.>

제33조(파견) ①대표는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있을 때에는 일정기간 파견 근무를 명할 수 있다.

1. 국가기관, 국내의 연구기관, 민간단체에서 관련업무의 수행, 자료수집, 능력개발을 위하여 필요한 경우
2. 국외의 국제기구, 교육훈련기관, 연구기관, 유관 기관 등에 업무의 수행, 자료수집, 능력개발을 위하여 필요한 경우
3. 제55조에 의한 교육훈련을 위하여 필요한 경우
4. 기타 업무수행 상 부득이한 때

② 제1항의 규정에 의한 파견기간은 다음 각 호와 같다.

1. 제1항 제1호 및 제4호의 규정에 의한 파견기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우에는 1년의 범위 안에서 이를 연장 할 수 있다.
2. 제1항 제2호 및 제3호의 규정에 의한 파견기간은 2년 이내로 한다.

③파견직원의 소속은 파견당시의 근무부서로 한다. 다만, 파견기간이 1년 이상인 경우 인사담당부서 소속으로 할 수 있다.

④대표는 특별한 사유가 없는 한 파견직원을 파견목적 완료 즉시 소속부서로 파견복귀 조치한다.

제34조(사무인계) 직원의 퇴직, 휴직, 또는 근무 상 변동이 있을 때에는 그 담당업무의 서류, 물건 및 그 개요와 미결 건명 등을 열거한 인계서를 작성하여 후임자에게 인계 하여야 한다.

제35조(특수인계) 금전, 물품의 출납 기타 계산에 종사하는 자는 인계서를 작성하여 장부에 기재하여 그 현황을 명확히 하여야 한다.

제36조(절차) 사무인계 관련 절차 및 기타 필요한 사항은 별도의 내규로 정한다.

제5장 승진

제37조(승진) ①직원의 승진은 정기승진과 특별승진으로 구분한다.

②승진의 시기와 절차 등 승진에 관한 구체적인 사항은 승진제도 시행내규로 정한다.

제38조(승진의 제한) ①승진실시 기준일 현재 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 승진에서 제외한다.

1. 휴직 중에 있는 자(육아휴직의 경우는 제외한다.)
2. 징계처분요구 및 징계의결요구 중이거나 징계처분이 진행 중인 자 또는 대기발령 중에 있는 자 <개정 2021.07.14.>
3. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하지 아니한 자. 다만, 금품·향응 등의 수수, 공금·재산·물품의 횡령·절도·사기·유용, 업무상 배임, 성폭력·성희롱 및 성매매, 채용비위, 임직원행동강령 제16조의2의 직무권한 등을 행사한 부당 행위에 따른 징계처분의 경우에는 다음 기간에 각각 6개월을 더한 기간으로 한다. <개정 2021.07.14.>
 - 가. 견책 : 6개월(견책처분을 받은 날로부터 적용)
 - 나. 감봉 : 1년
 - 다. 정직 : 1년 6개월

②제1항의 규정에 의하여 승진의 제한 중에 있는 자가 다시 징계처분을 받았을 경우의 제한기간 산정은 당초 처분에 의한 제한기간이 종료된 날로부터 기산한다.

제39조(승진소요 기간) ①직원의 승진은 다음 각 호의 기간 동안 해당 직급에 재직하고 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 2급 → 1급 : 4년
2. 3급 → 2급 : 4년
3. 4급 → 3급 : 3년
4. 5급 → 4급 : 3년
5. 6급 → 5급 : 3년

②제1항 승진소요 기간 산정 시에는 휴직기간, 대기발령기간, 징계처분기간은 포함하지 아니한다. 다만 다음 각 호의 규정에 의한 기간은 제1항의 기간에 산입한다.

1. 병역법에 의한 의무복무기간, 취업규정 제14조에 의한 육아휴직기간, 취업규정 제15조에 의한 가족돌봄휴직 기간
2. 제33조의 규정에 의한 파견기간

제6장 휴직 및 복직

제40조(휴직과 복직) ①센터는 다음 각 호의 범위 내에서 직원에게 휴직을 명할 수 있다.

1. 신체·정신상의 장애로 휴업치료가 필요하여 장기요양이 필요할 때 : 1년 이내 <개정 2024.01.02.>
2. 업무 상 질병, 부상 등으로 직무수행이 어렵다고 인정되는 경우 : 필요하다고 인정되는 기간
3. 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 때 : 징집 및 소집기간
4. 천재지변 또는 전사사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불분명하게 된 때 : 3개월 이내
5. 형사사건으로 구속 기소되었을 경우 : 3개월 이내
6. 육아휴직 신청을 한 경우 : 3년 이내 <개정 2024.04.16.>
7. 가족돌봄휴직 신청을 한 경우 : 연간 90일 이내

②직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우 센터는 직무관련성, 복귀 가능성, 예산 및 인력운영 현황 등을 고려하여 휴직을 승인할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

1. 국제기구, 국내외 대학 또는 연구기관, 다른 국가기관에 임시로 채용된 때 : 2년 이내
2. 국외유학을 하게 된 때 : 2년 이내
- ③제1항의 제1호의 휴직을 신청할 때에는 종합병원의 진단서를 제출해야 한다. 다만, 휴직의 필요성이 명확하지 않은 경우 센터가 지정한 병원에서 발행한 진단서나 소견서 등 휴직사유를 증빙할 수 있는 자료를 근거로 휴직여부를 결정할 수 있다. <신설 2024.01.02.>
- ④제1항의 제5호에 의해 휴직중인 직원이 휴직기간의 연장을 신청하는 경우로서 부득이한 사유가 인정되는 경우 1회에 한하여 동 기간을 3개월 연장할 수 있다.
- ⑤휴직기간 중에는 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 아니한다.
- ⑥휴직자는 휴직기간 중 거주지의 변동 등의 사유가 있을 때에는 센터에 즉시 그 사실을 알려야 하며, 휴직중이라도 센터의 제규정을 준수하여야 하고 센터의 허가 없이 타사 및 다른 직업에 종사하여서는 아니 된다.
- ⑦휴직기간 중의 보수에 관하여는 보수규정이 정하는 바에 의한다.

제41조(복직) ①직원은 휴직사유가 소멸되었을 때에는 지체 없이 복직원을 제출해야 하며, 휴직기간이 만료된 때에는 그 만료일 7일전까지 복직원을 제출하여야 한다.

②상병으로 인한 휴직자가 복직원을 제출할 때에는 의사의 진단서를 첨부하여 심사를 받아야 한다. <개정 2021.07.14.>

③센터는 휴직중인 직원으로부터 복직원을 제출 받은 경우에는 최대한 빠른 시일 내에 휴직 전의 직무에 복직시키도록 노력하되, 부득이한 경우에는 그와 유사한 업무나 동등한 수준의 급여가 지급되는 직무로 복귀시킬 수 있다. 다만, 제40조제1항제3호에 따른 휴직기간 중 범죄행위로 인하여 제적전역 또는 소집해제된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021.07.14.>

④정당한 사유 없이 휴직사유 소멸일 또는 휴직기간 만료일로부터 7일 이내 복직원을 제출하지 아니한 경우 근로의 의사가 없다고 보아 퇴직처리한다.

⑤휴직기간 내에 휴직사유가 해소되지 아니하여 복직시킬 수 없는 경우 퇴직처리한다.

제42조(휴직자의 의무) 휴직자는 휴직기간중이라도 센터의 제규정을 준수하여야 하고 센터의 명예를 훼손하거나 센터 업무에 반하는 행위를 하여서는 아니 되며 대표의 사전

허가 없이 타업무에 종사하여서는 아니 된다.

제43조(휴직통보) 대표는 휴직자에 대하여 휴직기간, 휴직사유, 휴직기간중의 처우, 복직에 관한 사항을 명시한 문서로 통보한다.

제44조(휴직의 영향) ①휴직기간은 근속연수에 산입한다. 다만, 제40조 제1항 제3호의 병역법에 의한 의무복무기간은 승진에 있어 근속기간에 포함하는 것 외에는 계속 근로 연수에서 제외한다.

②휴직중인 자에 대하여는 승진 및 상여금 지급대상에서 제외 또는 제한할 수 있다. 다만, 육아휴직 및 가족돌봄휴직 중인 자는 승진대상에 포함한다. <개정 2021.07.14.>

③휴직기간은 연차유급휴가를 부여함에 있어 소정근로일수에 포함하되 결근한 것으로 본다. 다만, 제40조제1항제2호 및 제6호에 따른 휴직기간은 출근한 것으로 보며 제40조제1항제7호에 따른 휴직기간은 소정근로일수 계산에서 제외한다. <개정 2021.07.14.>

제7장 삭제 <2020.07.14.>

제8장 퇴직 · 해고 등

제56조(근로관계 종료) 근로관계의 종료는 당연퇴직, 의원퇴직, 해고 등으로 구분한다.

제57조(퇴직 및 퇴직일) ①센터는 직원에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생할 때에는 그 직원을 퇴직 처리한다.

1. 본인이 퇴직을 원하여 수리된 경우. 단, 사직원을 제출하였으나, 수리가 되지 않은 경우 사직원 제출일로부터 1월이 경과한 시점에 사직원이 수리된 것으로 본다.
2. 사망하였을 경우
3. 정년에 도달하였을 경우

4. 근로계약기간이 만료된 경우
5. 해고가 결정된 경우

② 제1항에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.

1. 직원이 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리되었을 경우 그 날
2. 직원이 퇴직일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출하였을 경우 이를 수리한 날. 단, 센터는 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 1월을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직일자를 지정하여 수리할 수 있다.
3. 직원이 사직원을 제출하였으나, 수리가 되지 않은 경우 사직원 제출일로부터 1월이 되는 날의 다음날
4. 사망한 날. 단, 당일 출근 후 사망한 경우에는 그 다음날
5. 정년에 도달한 날의 다음날
6. 근로계약기간이 만료된 날의 다음날
7. 해고가 결정·통보된 경우 해고일

제58조(당연퇴직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 직원이 사직원을 제출하고 인사권자의 승인을 받거나 받은 것으로 본 때 <개정 2021.07.14.>
2. 정년에 달하였을 때
3. 사망한 때
4. 기간제 근로자의 계약기간이 만료된 때
5. 삭 제 <2021.07.14.>
6. 삭 제 <2021.07.14.>
7. 삭 제 <2021.07.14.>
8. 채용된 이후 제19조 각 호의 채용결격사유가 확인되거나 전형서류에 학력·경력 등 중요사항을 허위 기재한 사실이 확인된 때 또는 기한 내 채용서류를 제출하지 아니한 때

제59조(의원퇴직) ①의원퇴직이라 함은 직원이 본인의 희망에 따라 소정의 퇴직절차를 거치고 센터의 허가를 받아 퇴직하는 것을 말한다.

②대표는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원퇴직을 제한하여야 한다.

<개정 2024.01.02.>

1. 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
2. 내부 감사부서 및 외부 감사기관에서 감사결과 중징계 처분을 요구하거나, 인사위원회 등에 중징계의결 요구 중인 때 <개정 2021.07.14.> <개정 2024.01.02.>
3. 삭제 <2021.07.14.>

제60조(근로계약기간 만료와 갱신) 계약기간 만료 시 근로관계는 당연소멸 된다. 단, 업무상 필요한 경우에 한하여 대표가 근로계약을 갱신할 수 있으며, 업무상 필요에 따라 근로계약을 갱신하는 경우에도 대표는 당해 직원의 근무능력 및 근무성적 등 제반사정을 고려한 해당 부서장의 의견을 반영하여야 한다.

제61조(퇴직신고) ①직원이 퇴직을 원하는 경우 퇴직일 1월전에 사직원을 제출하여 센터의 승인이 받아야 한다. 다만, 센터의 승인이 없더라도 사직원 제출일로부터 1월이 되는 날의 다음 날에 퇴직한 것으로 본다.

②사직원을 제출한 자는 퇴직하는 날까지 출근하여 업무인수인계 등 제반 사항을 성실히 이행하여야 한다.

제62조(정년) ①직원의 정년은 만60세로 한다. 단, 대표가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 이를 연장할 수 있다.

②제1항의 정년 기준일은 생년월일이 1월에서 6월 사이에 있는 경우 6월 30일로, 7월에서 12월 사이에 있는 경우 12월 31일로 한다.

③정년이 적용되는 직원에 대하여 임금피크제를 적용하며, 그 구체적인 사항은 별도의 임금 피크제 운영내규에 따른다.

제62조(해고) 직원이 다음 각 호의 1에 해당할 경우에는 해고한다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 선고를 받은 경우

2. 금고 이상의 형이 확정된 경우
3. 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 정지 또는 상실된 경우
4. 신체 또는 정신상 장애로 직무를 감당할 수 없다고 인정되는 경우(의사의 소견이 있는 경우에 한함)
5. 정당한 사유 없이 휴직사유 소멸일 또는 휴직기간 만료일 후 7일이 경과할 때까지 복직원을 제출하지 않은 경우
6. 계속해서 5일 이상 무단결근한 경우로서 연락이 두절된 경우 <개정 2021.07.14.>
7. 제32조제1항제1호에 따라 대기발령 명령을 받은 자가 능력 회복이나 근무성적 향상을 위한 교육훈련·연구과제 부여 등의 조치에도 불구하고 대기발령 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 경우 <개정 2021.07.14.>
- 7의 2. 제11조제4항 각 호에 따라 수습기간 중 센터근무에 부적합하다고 판단된 경우 <신설 2021.07.14.>
- 7의 3. 특정 직무를 수행하기 위해 채용된 자로서 해당 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 경우 <신설 2021.07.14.>
8. 휴직기간 내 휴직사유가 해소되지 아니하여 복직을 시킬 수 없는 경우
- 8의 2. 병역판정검사·징집 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무를 이탈 또는 범죄행위로 인하여 제적·전역 또는 소집해제된 경우 <신설 2021.07.14.>
9. 인사위원회에서 징계해고가 결정된 경우 <개정 2021.07.14.>
10. 본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 하여 채용에 합격한 때 <개정 2021.07.14.>
11. 그 밖의 이에 준하는 경우

제63조(해고의 제한) ①센터는 정당한 이유 없이 직원을 해고할 수 없다.

②직원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 아니한다. 다만, 「근로기준법」 제84조에 따라 일시보상을 하였거나 요양개시 후 3년이 지난날 이후에 「산업재해보상보험법」 제66조에 따라 상병보상연금을 지급받고 있는 경우에는

해고할 수 있다.

③산전(産前)·산후(産後)의 여성 직원이 「근로기준법」에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 및 육아휴직기간동안은 해고하지 아니한다.

④제2항 본문 및 제3항에도 불구하고 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 해당 직원을 해고할 수 있다.

제64조(경영상 이유에 의한 해고) ①센터는 긴박한 경영상의 필요성이 있는 경우 직원을 해고할 수 있다. 이 경우 경영악화방지를 위한 사업의 양도·인수·합병은 긴박한 경영상의 필요성이 있는 경우로 본다.

②제1항의 경우에 센터는 사전 해고회피노력을 다하여야 하며, 합리적이고 공정한 해고기준에 따라 대상자를 선정하여야 하고, 직원 대표에게 해고하려는 날의 50일전까지 해고회피노력과 해고기준 등을 통보하고 성실히 협의하여야 한다.

제65조(해고의 통지) ①센터는 직원을 해고하는 경우에는 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 통지한다.

②센터는 제1항에 따라 해고를 통지하는 경우 해고일로부터 적어도 30일 전에 해고예고를 하거나, 30일 전에 해고예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다.

제66조(해고예고의 예외) 제65조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해고예고를 하지 아니한다.

1. 직원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 근로기준법 시행규칙에서 정하는 사유에 해당하는 경우

제67조(차별금지) 퇴직·해고·정년에서 남녀를 차별하지 않는다.

제9장 능률과 상벌

제68조(평가) ①대표는 직원의 공정한 인사관리를 위하여 평가를 실시한다.

②직원의 평가에 관한 세부사항은 근무평정 내규로 정한다.

제69조(표창 및 포상) ①센터는 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 표창 및 포상할 수 있다.

1. 헌신적인 노력으로 법인 발전에 크게 기여한 경우
2. 근무성적이 극히 우수하여 타의 모범이 된 경우
3. 법인의 제도개선이나 비용절감을 가져오는 획기적인 방안을 창안한 경우
4. 대외적으로 센터의 명예를 높이 선양한 경우
5. 기타 센터 발전에 공로가 큰 경우

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 표창 및 포상을 하지 않는다.

<개정 2021.07.14.>

1. 징계 또는 불문경고 처분을 받은 경우
2. 징계절차 진행 중이거나 형사사건으로 기소 중인 경우
3. 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 경우
4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 경우

③표창 및 포상의 기준, 대상자, 시기, 방법 등은 인사위원회를 거쳐 결정한다. <신설 2021.07.14.>

제70조(이중표창의 금지) 직원에 대하여 표창할 시 동일한 공적에 대하여 이중으로 행할 수 없다.

제71조(징계사유) 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 비위 및 과실의 정도에 따라 인사위원회의 의결을 거쳐 징계 할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

1. 직무상의 성실의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때 <개정 2021.07.14.>

2. 공공기관의 근무자로서의 친절·공정 의무를 위반한 때 <개정 2021.07.14.>
3. 폭행, 기물파손, 성희롱 또는 괴롭힘 행위, 성폭력 범죄, 성매매, 음주운전, 부정청탁을 하는 등 직무의 내외를 불문하고 직원으로서의 품위를 손상하거나 센터의 명예를 실추시키는 행위를 한 때 <개정 2021.07.14.>
4. 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 개인정보를 목적 외의 용도로 활용 또는 그 관리를 소홀한 때 <개정 2021.07.14.>
5. 센터의 승인 없이 사업장을 이탈을 하거나 결근을 한 때. 다만, 계속해서 5일 이상 무단 결근한 자로서 연락이 두절된 경우에는 제62조제6호에 따라 징계심의 없이 해고한다. <개정 2021.07.14.>
6. 직무와 관련하여 부당한 금품 또는 향응 등을 받은 때 <개정 2021.07.14.>
7. 직무상 권한 남용 등을 하여 사적 이익을 추구하거나 제3자에게 이익 또는 불이익 등을 준 때 또는 이해충돌방지 의무를 위반한 때 <개정 2021.07.14.>
8. 센터업무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하거나 센터의 사전승인 없이 다른 직무를 겸할 때 <개정 2021.07.14.>
9. 직무수행에 기본이 되는 법령 및 제반 규정을 준수하지 않거나 상사의 정당한 직무상 지시를 이행하지 아니한 때. 다만, 취업규정 제8조제3호 단서에 따른 조치를 한 경우에는 지시 불이행으로 보지 않는다. <개정 2021.07.14.>
10. 직무 외의 일을 위한 집단행위를 한 때. 다만, 정당한 노동조합 활동은 예외로 한다. <개정 2021.07.14.>
11. 그 밖에 이에 준하는 행위로 직장질서를 문란하게 한 때 <개정 2021.07.14.>
- 14.~21. 삭제 <2021.07.14.>

제72조(징계의 종류) 직원에 대한 징계는 다음과 같이 해고 또는 정직의 중징계와 감봉 또는 견책의 경징계로 구분한다. <개정 2021.07.14.>

1. 견책: 징계사유 발생 자에 대하여 시말서를 받고 문서로 훈계하여 회개하게 한다. <개정 2021.07.14.>
2. 감봉: 1개월 이상 6개월 이하의 기간 동안 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1을, 그 총액은

월 급여금총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위에서 보수를 감액한다. <개정 2021.07.14.>

3. 정직: 중대 징계사유 발생 자에 대하여 3개월 이하의 기간으로 하고, 그 기간 중 직원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 보수를 지급하지 아니한다. <개정 2021.07.14.>

4. 해고: 근로계약을 해지하며 그 비위 및 과실의 정도에 따라 파면 또는 해임으로 한다. <개정 2021.07.14.>

제73조(징계절차) ①징계사유가 발생하는 경우 해당 부서장은 지체 없이 인사부서에 이 사실을 통보하여 협의한 후 사건경위서를 징구하고 목격자 진술서 등 입증자료를 첨부하여 징계혐의사실 통보서를 인사부서에 제출하여야 한다. 다만, 내부 감사부서가 인지하여 조사 중인 사건 또는 외부 감사기관이 조사 중인 사건에 대해서는 그러하지 아니하다. <개정 2021.07.14.>

②인사부서장은 해당 부서장 또는 감사부서장으로부터 받은 징계혐의사실 통보서 또는 조사보고서(외부 감사기관에서 조사한 사건의 경우 징계처분 요구서를 포함한다)에 사건 경위서, 목격자 진술서, 조사기록, 수사기록 등 입증자료를 첨부하여 대표에게 보고하며, 대표는 해당 건에 대한 인사위원회 회부 여부를 결정한다. 다만, 징계혐의 사실에 대한 증거가 부족하다고 판단되는 경우에는 대표의 지시로 인사부서 또는 감사부서에서 추가 조사를 진행할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

③징계혐의자에 대한 징계조치가 필요하다고 판단되는 경우 대표는 해당 건에 대한 징계 심의·의결을 위한 인사위원회 회의 개최를 요구하며 징계의결 요구서에 관계자료를 첨부하고 중징계 또는 경징계로 구분하여 징계의결을 요구한다. 다만, 사안이 경미한 경우에는 제75조에 따라 인사위원회에 회부하지 않고 서면으로 주의촉구하거나 경고조치할 수 있다. <신설 2021.07.14.>

④인사위원회의 위원장은 인사위원회 개최일시를 정하여 인사위원회 개최 5일 전까지 인사위원회 위원들에게는 위원명단, 회의일시, 장소, 의제를 징계의결요구서 및 관계자료와 함께 통보하고, 징계혐의자에게는 위원명단, 회의일시, 장소, 징계사유, 소명서 제출 또는 출석 요구에 관한 사항이 기재된 인사위원회 출석통지서를 징계의결요구서 사본과 함께 서면으로 통보한다. <개정 2021.07.14.>

⑤징계혐의자는 인사위원회 개최 전날까지 소명서를 제출하거나 인사위원회에 출석하여 진술할 수 있다. 이 경우 인사위원회는 징계혐의자에게 혐의 내용에 관한 심문을 하고 충분히 진술할 수 있는 기회를 주며 필요하다고 인정할 때에는 관계인의 출석을 요구하여 심문할 수 있고 조사자 또는 피해자의 의견을 들을 수 있다. <개정 2021.07.14.>

⑥인사위원회는 사건경위서 등 징계사유를 조사한 서류와 목격자의 진술 등 입증자료, 혐의자의 소명서 또는 진술, 관계인의 진술, 조사자 또는 피해자의 의견 등을 바탕으로 공정하게 심의한다. 다만, 징계혐의자가 인사위원회 회부통지서 수령을 거부한 경우 또는 소명서를 제출하지 않거나 인사위원회에 출석하지 않은 경우 소명권 또는 진술권을 포기한 것으로 보아 조사 서류와 입증자료, 관계인의 진술, 조사자 또는 피해자의 의견만을 바탕으로 징계심의를 할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

⑦인사위원회의 구성, 위원의 제척·회피·기피, 의결기한과 방법 등에 관한 사항은 별도의 내규로 정한다. <개정 2021.07.14.>

⑧대표는 인사위원회의 결정에 따라 해당 직원에게 징계처분사유 및 시기 등 징계결과를 서면으로 통보한다. 다만, 징계의결에 계산상 또는 기재상의 잘못이나 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있는 것이 명백할 때에는 위원장의 경정결정에 따라 이를 경정할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

⑨간사는 징계의결을 위한 회의에 참석하여 회의록을 작성하고 이를 보관한다.

제73조의2(외부감사기관 조사와의 관계 등) ①외부 감사기관에서 조사 중인 사건에 대하여는

조사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 못한다.

②검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사개시 통보를 받은 날부터 징계의결의 요구나 그 밖의 징계절차를 진행하지 아니할 수 있다. <본조신설 2021.07.14.>

제74조(재심절차) ①징계처분을 받은 직원이 그 처분에 불복할 때에는 징계통보를 받은

날부터 15일 이내에 서면으로 재심을 청구할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

②재심을 요청받은 경우 인사위원회는 재심청구서를 받은 날부터 30일 이내에 재심을 위한 회의를 개최하여 이에 대한 결정을 하여야 하며 그 절차는 제73조를 준용한다. <개정 2021.07.14.>

제74조의2(징계 의결 등의 요구) ①대표는 다음 각 호에 해당하는 사유로 법원으로부터 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 받은 경우에는 다시 징계의결을 요구하여야 한다. 다만, 제3호의 사유로 무효 또는 취소 판결을 받은 감봉, 견책 처분에 대하여는 요구하지 아니할 수 있다.

1. 법령의 적용, 증거 및 사실조사에 명백한 흠이 있는 경우
2. 인사위원회의 구성 또는 징계의결 등 그 밖에 절차상의 흠이 있는 경우
3. 징계양정이 과도한 경우

②대표는 제1항에 따른 징계의결을 요구하는 경우에는 법원의 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 인사위원회에 징계의결을 요구하여야 하며, 인사위원회는 다른 징계사건에 우선하여 지체 없이 징계의결을 하여야 한다. <본조신설 2021.07.14.>

제75조(주의·경고) ①징계사유에 해당하나 징계시효가 경과된 비위 또는 사안이 경미한 비위에 대하여 징계의결을 요구하지 아니하고 다음 각 호에 따라 서면으로 주의를 촉구하거나 경고할 수 있다. 다만, 1년 이내에 2회의 경고를 받은 자가 다시 경고에 해당하는 비위를 저질렀을 경우에는 인사위원회에 회부하여야 한다. <개정 2021.07.14.>

1. 주의: 비위의 정도가 경미하다고 판단하여 그 잘못을 반성하게 하고 앞으로는 그런 행위를 다시 하지 않도록 해당 직원을 지도할 필요가 있는 경우
2. 경고: 징계책임을 물을 정도에 이르지 아니한 사항이나 비위의 정도가 주의보다 중하여 해당 직원에게 과오를 반성하도록 경고할 필요가 있거나 주의 처분을 받은 자가 1년 이내에 동일 사유 또는 다른 사유로 다시 주의에 해당하는 비위를 저질렀을 경우 또는 징계시효의 완성으로 징계사유가 소멸되어 다른 조치가 곤란한 경우

②제1항에 따른 주의·경고 처분을 한 경우에는 그 처분일부터 1년 동안 처분상황에 대한 기록을 유지하여 인사자료로 활용한다. <신설 2021.07.14.>

제76조(징계부가금) 삭 제 <2021.07.14.>

제77조(징계의 불이익) 부패행위로 인해 징계처분을 받은 자는 징계와 별도로 다음의 각호와 같이 조치한다.

1. 부패 행위자는 반드시 타 부서로 전보한다. 해당자는 2년 이내에 부패행위를 한 원부서로 발령할 수 없다.
2. 부패 행위자는 부패행위에 대한 처벌이 확정된 날로부터 대표가 정하는 기간 동안(최대 3년) 각종 성과급 지급대상에서 제외한다.
3. 부패 행위자는 부패행위에 대한 처벌이 확정된 날로부터 대표가 정하는 기간 동안(최대 3년) 승급 및 승진을 제한한다.
4. 부패 행위자는 부패행위에 대한 처벌이 확정된 날로부터 대표가 정하는 기간 동안(최대 3년) 수당 또는 수당을 대신하는 대체 보상 대상에서 제외한다.

제78조(징계 시효) ①징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날부터 3년(금품·향응 등의 수수, 공금·물품·재산의 횡령·절도·사기·유용, 업무상 배임, 채용비위의 경우 5년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. <개정 2021.07.14.> <개정 2022.12.29.>

②제1항에도 불구하고 외부감사기관에서 조사 중인 사건으로 조사개시 통보 또는 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건으로 수사개시 통보를 받음에 따라 제73조의2에 의해 징계절차가 진행되지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 감사원의 조사나 검찰경찰, 그 밖의 수사기관의 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 그 징계시효가 끝나는 것으로 본다. <신설 2021.07.14.>

③인사위원회 등의 구성, 징계의결 등 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

제79조(징계양정기준) 징계양정기준, 징계 면제, 감경 및 가중에 관하여 필요한 사항은 별도의 내규로 정한다. <개정 2021.07.14.>

제80조(기록관리) ①표창 및 포상에 대하여는 포상대장, 인사기록표 및 전산자료에 기록 관리하며, 징계불문 경고처분 및 견책 이상의 징계처분사항에 대하여는 징계대장, 인사 기록표 및 전산자료에 기록 관리한다. <개정 2021.07.14.>

②센터는 징계처분결과를 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 불가피한 경우해당 직원의 동의 얻거나 개인 식별이 불가능하게 하여 공개할 수 있다. <개정 2021.07.14.>

③상벌에 관한 기록관리 대상, 사내외의 표창 및 포상종류, 인사관리 상 적용기준은 별도로 정한다.

제80조의2(징계등 처분 기록의 말소) ①징계불문 경고처분 및 징계처분을 받은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 직원의 인사기록 중 징계처분의 기록을 말소하여야 한다.

1. 징계불문 경고 및 징계 처분의 집행이 끝난 날부터 다음 각 목의 구분에 따른 기간이 지난 경우. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 끝난 날부터 다음 각 목의 구분에 따른 기간이 지나기 전에 다른 징계처분을 받은 경우에는 각각의 징계처분에 대한 해당 기간을 합산한 기간이 지나야 한다.

가. 정직: 7년

나. 감봉: 5년

다. 견책: 3년

라. 불문경고: 1년

2. 노동위원회나 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 경우

②제1항 각 목의 말소제한기간에는 대기발령 및 휴직기간은 제외된다. 다만, 다음 각 호의 휴직기간은 이에 포함한다.

1. 제40조제1항제2호에 따른 업무상 질병 또는 부상으로 인한 휴업기간

2. 제40조제1항제3호에 따른 징집 또는 소집기간

3. 제40조제1항제6호에 따른 육아휴직기간 및 제7호에 따른 가족돌봄휴직기간

4. 제40조제2항제1호 및 제2호에 따른 휴직기간. 다만, 제2호에 따른 휴직기간은 그 휴직기간의 50%에 해당하는 기간만 인정한다.

③제1항에 따른 기록의 말소는 인사기록의 해당 처분기록란에 말소된 사실을 표기하는 방법에 의한다. 다만, 제1항제2호에 해당되고 그 해당 사유 발생일 전에 징계처분을 받은 사실이 없을 때에는 그 사실이 나타나지 아니하도록 인사 기록의 해당란을 삭제하여야 한다.

④제1항에 따라 징계등 처분이 말소된 경우에는 말소된 징계등의 처분을 이유로 승진, 보직 관리, 근무성적평정, 포상대상자 선정, 징계양정 결정 등 인사관리 전반에 있어 불리한 처우를 하지 않는다. 다만, 정부포상 업무지침 등 관련규정에 따라 외부 포상추천이 제한될 수 있으며 비위 횡수에 따라 징계양정이 가중되는 경우 등 징계의결에 참고할 필요성이 있는 경우에는 말소사실이 제공될 수 있다. <본조신설 2021.07.14.>

제10장 삭제 <2020.07.14.>

제11장 직무청렴

제82조(직무청렴제도) ①직원은 대표에게 임직원행동강령 별지 제7호 서식에 의한 직무 청렴 서약서를 제출하고, 동 서약서를 성실히 이행해야 한다.

②직원이 본인 외 직원의 비위 사실을 인지하거나 징후를 포착하여 이를 인사담당 부서장에게 알렸을 시, 인사담당 부서장은 이를 지체 없이 대표에게 보고하고 인사위원회의 심의에 따른 징계 등의 절차를 진행해야 한다.

③센터는 직원이 청렴하고 공명정대하게 직무를 수행할 수 있는 업무수행 여건을 조성해야 하며, 관련 직원교육을 실시할 수 있다.

부 칙<2019. 09. 11.>

제1조(시행일) 본 규정은 2019년 9월 11일부터 시행한다.

부 칙<2021. 07. 14.>

제1조(시행일) 본 규정은 2021년 7월 14일부터 시행한다.

부 칙<2022. 12. 29.>

제1조(시행일) 본 규정은 2022년 12월 29일부터 시행한다.

부 칙<2024. 01. 02.>

제1조(시행일) 본 규정은 2024년 1월 2일부터 시행한다.

부 칙<2024. 04. 16.>

제1조(시행일) 본 규정은 2024년 4월 16일부터 시행한다.

<별지 1>

보안서약서

1. 성 명 :
2. 주민등록번호 :
3. 주 소 :

상기 본인은 재단법인 예술경영지원센터(이하 ‘센터’ 이라 한다)에 근무함에 있어 아래의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

가. 센터의 영업비밀과 관리비밀 등 산업재산권 제반 규정에 준하는 사항들에 대하여 허락 없이 공개 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.

나. 본인이 알거나 소유하고 있는 재단의 지적, 물적 재산을 재단의 승낙 없이 부적절하게 사용하거나 반출하지 않을 것임을 서약합니다.

다. 재직 중은 물론 퇴직 후에도 3년간 센터의 영업비밀을 이용하여 창업하거나 경쟁 회사에 전직 또는 동업하는 것과 같이 자신을 위하거나 또는 경쟁업자 및 기타 제 3자를 위하여 사용하지 않을 것임을 서약합니다.

라. 만일 본인이 상기 3개항을 위반할 시에는 관계 제 법규에 의거 엄중 처벌 될 것을 알고 서약합니다.

의
의
년

서약인 : (인)